

한 국 국 제 협 력 단 감 사
개 선

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사
제 목 : 사고발생에 대한 모회사 보고 미흡
관계기관 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○
내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 「감사규정」 제55조에서 형사책임에 관련한 사안, 감봉 이상의 징계에 해당하는 사안, 500만원 이상의 변상책임, 500만원 이상의 현금, 유가증권, 재산 및 물품의 망실·훼손, 중대한 민원의 야기가 우려되는 사안을 사고로 정의하고 있다.

한편 (주)○○○는 설립부터 현재 실지감사 기간까지 「감사규정」 제55조에서 정의하는 사고 중 하나인 감봉 이상의 징계에 해당하는 신분상 조치가 총 3건 있었으며 이는 모두 민원 및 신고에서 비롯된 것이다.

[표15] 경징계 이상의 징계처분 현황

연번	발생연도	감사 사안	징계(신분상 처분) 결과
1	2020		
2	2021		
3	2021		

자료 : (주)○○○ 제출 감사자료

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○ 「감사규정」 제55조에 따르면, 각 부서의 장은 위와 같이 사고로 정의한 각 사안이 발생하였거나 또는 발생의 우려가 있을 때에는 지정한 서식에 따라 감사와 대표이사에 즉시 보고하도록 되어 있다.

동 규정상 보고의 대상이 되는 사고의 정의와 범위는 모회사인 협력단 「감사규정」 제24조를 준용한 것으로, 아래의 목적을 위해 감사와 대표이사에 즉시 보고하여야 하는 대상의 사고로 지정하였다.

[표16] 사고의 보고 대상

사고 대상	보고 대상 사고로 지정한 사유
형사책임 관련	업무수행과 관련하여 민·형사 사건으로 피소 또는 입건된 경우 및 필요에 의해 고소·고발하는 경우 당해 임직원에 대한 법률적·경제적 지원을 통해 임직원의 정당한 권익을 보호하고 (주)○○○ 업무의 정당성을 확보하기 위함
감봉 이상 징계	(주)○○○ 징계양정기준에 따라 비위의 도가 중하고 경과실이거나, 비위의 도가 경하고 중과실인 경우로서, 그 행위로 인해 회사가 입을 수 있는 명예 또는 신용 등의 손상이 중대하다고 할 수 있으므로 이를 체계적으로 관리하기 위함.
500만원 이상의 변상책임	해당 사고 발생 시 (주)○○○의 재무제표와 영업이익에 미치는 영향이 작다고 할 수 없고, 해당 사고를 적시에 정확히 인지하여 재무제표 작성 및 재무관리에 합목적성과 표현의 충실성을 기하기 위함
현금, 유가증권, 재산, 물품의 망실 및 훼손	상동
중대한 민원의 야기 우려	중대한 민원으로 인해 회사의 명예 또는 신용 등의 손상이나 재정적 손해를 일으킬 수 있으므로 경영위험 및 재무관리를 효율적으로 하기 위함

자료 : (주)○○○ 감사 답변서 中

3. 감사결과 확인된 문제

현재 (주)○○○ 사규상으로는 사고 발생 시 감사 및 대표이사에 내부적으로 보

고하도록 하는 체계만 갖추어져 있고, 모회사에 대한 보고의무는 명시되어 있지 않아 자회사를 관리·감독하여야 할 의무가 있는 모회사로서 자회사가 보고하여야 할 대상과 의무사항이 충분치 않아 보인다.

특히 자금 횡령 등으로 인한 형사책임 관련 사고나 변상책임이 있는 사고, 망실 및 훼손사고 등 재무 관련 통제의 미비점으로 인한 사고의 경우, 이는 모회사의 연결재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항이며, 모회사의 현황을 자회사의 영업과 연결지어 파악하지 않으면 모회사의 적정한 외부감사가 불가능한 경우가 있을 수 있으므로 단일 주주이자 모회사인 협력단에 즉시 보고가 필요한 것임에도 현재에는 그 어떤 보고 의무 체계가 마련되어 있지 않다.

또한, 현재까지 (주)○○○○가 처분한 감봉 이상의 징계에 해당하는 사고의 경우, 총 3건 중 2건이 민원에서 비롯되었으며, 동 민원은 협력단과 협력단의 주무부처인 외교부에까지 민원이 제기되어 모회사에 영향을 미치는 부분이 있었으나, 사전에 관련 민원 내용 보고는 물론 이후 징계 결과도 별도의 보고가 있지 않았다.

모회사인 협력단의 경우 「감사규정」에 명시되어 있는 사고 발생 시 내부적으로는 이사장과 감사에게 보고하도록 되어 있으며, 이를 보고 받은 감사는 지체없이 외교부장관에 보고하여 주무부처로 하여금 산하 공공기관인 협력단을 관리·감독하고 필요한 경우 승인 및 허가까지 하도록 하고 있다.

따라서 (주)○○○○ 감사부서는 내부적으로 「감사규정」에 명시되어 있는 사고 발생 시 협력단 감사실에 보고하는 등 사안 공유를 통해 모회사에서 통제 취약요소를 파악하고 관련 대응과 관리·감독 역할을 할 수 있도록 해야 할 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○는 단일 주주이자 모회사인 협력단에게 자회사 관리 의무가 있고 연결재무제표로 협력단 재무제표에 영향을 미치는 바, (주)○○○ 「감사규정」 제 55조에 따른 사고에 대해 모회사에 보고해야 하는 필요성에 대해 동의하였다.

그러나, (주)○○○는 하나의 독립된 법인으로 경영 및 감사의 독립성 확보를 위해 사규에 따른 사고가 발생하였을 때와 해당 사고의 결론이 났을 때 협력단에 보고하되, 그 사고의 조사·처리 등의 진행 기간에 협력단의 지휘·감독을 받지 않도록 해야 할 것이라 하였다. 단, 예외적으로 사고 중 정직 이상의 중징계, 500만원 이상의 변상책임, 500만원 이상의 현금, 유가증권, 재산 및 물품의 망실, 훼손사고의 경우에 한해서는 사고 조사·처리 등 기간에 모회사인 협력단의 지휘·감독받겠다는 의견을 제시하였다.

자회사에서 발생한 사고가 직접적으로 모회사에 영향을 미치지 않는 징계 결과 등은 그 결과만을 보고하고, 형사책임, 금전 사고, 민원의 처리결과 등 모회사와 유기적인 연관이 있다고 판단되는 경우에는 적시에 보고하여 협력단이 발생한 사고에 대해 인지할 수 있도록 할 필요가 있다.

조치할 사항

(주)○○○ 대표이사는,

향후 「감사규정」에 따라 발생하는 자회사의 사고에 대하여, 모회사에 대한 보

고가 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다. (개선)